Richtlinie Künstliche Intelligenz (KI)

Vorgaben und Nutzungshinweise für den Einsatz von KI / ML-Systemen mit der Beschreibung der Zulässigkeit des Einsatzes, Verwendungsbeschränkungen und Informationen zum verantwortungsvollen Umgang

1 Einleitung

Bei der viadee kann der Bedarf bestehen, Angebote von Künstlicher Intelligenz (KI) zu nutzen .

Damit sind KI-Systeme im Sinne des EU Ai Acts gemeint (hier erklärt), insb. Dienste im Internet.

Bei der Anwendung von KI ist zu gewährleisten, dass Anforderungen an die Informationssicherheit und datenschutzrechtliche Vorgaben eingehalten werden. Dies soll auch durch die verbindlichen Vorgaben in dieser Richtlinie zum Einsatz von KI umgesetzt werden.

Kurz & Klar: Das Wesentliche für unsere Arbeit

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird von der viadee **gewünscht und unterstützt**. Hier findet man zusammengefasst die wichtigsten zu beachtenden Kernpunkte (das ersetzt allerdings nicht die folgende Langfassung):

1. “KI-Tools dürfen nicht *allein und ohne menschliche Überprüfung, sondern ausschließlich unterstützend* eingesetzt werden, wenn es um die Bewertung oder Beurteilung von Menschen geht.”
2. KI-Systeme sollen nicht mit viadee internen Informationen versorgt werden, insbesondere gilt dies für sicherheitsrelevante Informationen und für personenbezogenen Daten *wenn sie im Sinne der DSGVO als besonders schützenswert gelten oder der notwendige Zweck der Verwendung der personenbezogenen Daten nicht gegeben ist.*
3. KI-generierte Ergebnisse sollten kritisch geprüft und hinterfragt und nicht unbesehen verwendet sowie nötigenfalls gekennzeichnet werden.

4. Die viadee stellt geprüfte KI-Tools und Dienste zur Verfügung - nur diese sind zu verwenden.

Ausnahmen zu Test- und Analysenzwecken sind nach Rücksprache mit Verantwortlichen und gegebenenfalls Betroffenen möglich.

Diese Punkte und Fragen zu den Risiken und Problemstellungen rund um die Verwendung von KI Systemen werden in der folgenden Richtlinie Künstliche Intelligenz (KI) erläutert.

2 Geltungsbereich

Diese Richtlinie verpflichtet alle Beschäftigten der viadee zur Einhaltung der hier festgelegten Vorgaben im Umgang mit KI-Systemen, während sie für die viadee agieren.

Sollte im Einzelfall unsicher sein, ob Verfahren des Maschinellen Lernens in einem System zum Einsatz kommen oder Internet-Kommunikation stattfindet, ist dies durch Rücksprache mit den Systemverantwortlichen / dem jeweiligen Vorgesetzten zu klären.

Wie für alle IT-Systeme gelten die allgemeinen Regeln zum Datenschutz und zur Datensicherheit der viadee.

Es ist davon auszugehen, dass Kunden der viadee selbst KI-Richtlinien formuliert haben, um den Empfehlungen ihrer Datenschutzverantwortlichen Rechnung zu tragen. Dies ist vor einem Einsatz von KI-

🤖 TLDR; Was ist ein KI-System?

Idealerweise steht es schon in der Liste der der KI-Systeme im Confluence.

Falls nicht:

- Wenn der Begriff KI / AI auftaucht ist es sicher eines.
- Wenn das System sich anpasst oder Verhalten erlernt hat anstatt programmiert zu werden ist es sicher eines.
- Ansonsten gehen wir bei Rest-Unsicherheiten vorsichtig davon aus, es wäre eines und gehen in die Diskussion mit dem AI-Platform-Team.
- Die formale Definition eines KI-Systems (kommentiert) ist im Confluence zu finden.

Systemen im Auftrag unserer Kunden zu erfragen. Und die entsprechende Richtlinie des Kunden gilt dann, wenn viadee-Berater:innen im Auftrag von Kunden oder Kooperationspartnern agieren.

Sollte keine solche Richtlinie existieren, ist das weitere Vorgehen vor dem Einsatz von KI-Systemen im Kundenauftrag durch Rücksprache mit der / dem jeweiligen Vorgesetzten zu klären.

3 Zulässigkeit des Einsatzes von KI / ML-Systemen

1. Nutzbare Software: Nur freigegebene KI-Systeme dürfen verwendet werden. Diese sind auf der Liste der KI-Anwendungen explizit aufgeführt.
   Deren grundsätzliche Verwendbarkeit inklusive deren KI-Funktionen wird aus Datenschutz- und Datensicherheitsperspektive zentral sichergestellt.
2. Bei der Benutzung sind die dort genannten Nutzungskonzepte zu beachten.
3. Es dürfen darüber hinaus keine KI-Systeme verwendet werden, die die Eingaben von Anwender:innen, ggf. mitgesendete Kontextinformationen sowie die Ausgaben des KI-Systems zum Training verwenden.
   Eine Ausnahme davon ist gegeben, wenn
   a. das Training das explizite Ziel zur Entwicklung eines KI-Systems für die viadee oder ihre Kunden darstellt oder
   b. die Nutzung nur mit Beispieldaten zu Evaluations- und Ausbildungszwecken stattfindet (Vgl. EU Ai Act 2 (8)).
   c. die betreffenden Informationen ohnehin öffentlich zugänglich sind (bspw. von uns erstellter Code in Open Source-Projekten muss nicht gesondert geschützt werden)

🤔 Warum ist das so geregelt?

Eine Positivliste ist die einzige Option, um dem EU AI Act gerecht zu werden, der insb. eine protokollierte Risikobewertung pro Anwendungsfall vorsieht.

Darüber hinaus möchten wir vermeiden, dass jede Einzelne das “Kleingedruckte” der einzelnen Dienste lesen und Änderungen dort bemerken muss - diese Aufgaben haben wir daher im APT zentralisiert.

d. der Wert und der Schutzbedarf der zum Training verwendeten Daten im Vergleich zum Nutzen eines Systems gering ist und die Geschäftsleitung diese Risikoeinschätzung explizit mitträgt (das APT koordiniert diese Abwägung).

ℹ️ Dies schließt insbesondere auch die Nutzung der meisten kostenlos verfügbaren Chat-Dienste aus, während deren kostenpflichtige Angebote meist eine Datennutzung für das Training ausschließen.

4 Verwendungseinschränkung von KI / ML-Systemen

1. Die Verwendung von
   a. als geheimhaltungsbedürftigVerpflichtungserklärung Daten- und Geschäftsgeheimnis (Wiki-Version)eingestuften Informationen (z.B. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse oder sonstige Informationen, die einen besonderen wirtschaftlichen Wert für viadee haben, oder zu ihren Ungunsten verwendet werden können und durch entsprechende Hinweise und Schutzmaßnahmen normalerweise als solche zu erkennen sind),
   b. sicherheitsrelevanten Informationen,
   c. urheberrechtlich geschützten Informationen, an denen die viadee keine entsprechenden Nutzungsrechte besitzt (bei Code für Kunden dazu die vertragliche Situation mit dem Projektleiter/OE-Leiter/... und nötigenfalls Kunden abstimmen und entsprechende Regelungen treffen),
   d. Informationen, die durch Regelungen in Gesetzen, Verträgen oder sonstigen Vereinbarungen nicht veröffentlicht werden dürfen,
   e. personenbezogenen Daten besonderer Kategorie (Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die

🤔 **Was ist ein Geheimnis und was nicht?**

Zu dieser Frage gibt es das Merkblatt zu Geschäftsgeheimnissen im Confluence.

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder
der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person)

mit einem KI-System *im Internet* ist unzulässig.

2. Die Nutzung eines KI-Systems zum Zweck der Erstellung von Beurteilungen der Persönlichkeit, der Arbeitsleistung, der physischen und psychischen Belastbarkeit, der kognitiven oder emotionalen Fähigkeiten von Menschen, der Erstellung von Prognosen über die Straffälligkeit einzelner Personen oder Personengruppen ist nicht zulässig.
3. Die jeweiligen KI-Tool Bedingungen sind zu beachten. Typischerweise sind diese in AGB, “Terms of Use”, “Acceptable Use” oder vergleichbaren Dokumenten zu finden.

5 Verantwortungsvoller Umgang mit KI-generierten Ergebnissen

1. Transparenz
   a. Wenn wir KI-Systeme betreiben, stellen wir sicher, dass sie als solche zu erkennen sind (Vgl. EU Ai Act Artikel 50).
   b. Werden die Ergebnisse eines KI-Systems ganz oder teilweise veröffentlicht oder für Dritte sichtbar, so ist eine bestehende gesetzliche oder vertragliche Kennzeichnungspflicht zu beachten.
2. Da auf rein generierten Inhalten kein Urheberrecht entsteht, sind alle Inhalte manuell nachzubearbeiten, für die die viadee eine Urheberschaft anstrebt.
3. Der Dienst kann ungenaue oder falsche Informationen erstellen. Daher sind die Beschäftigten der viadee verpflichtet, die fachliche und sachliche Korrektheit der erstellten Ergebnisse durch ihr Expertenwissen oder über eine unabhängige Quelle vor der Verwendung zu dienstlichen Zwecken zu überprüfen, sofern durch fehlerhafte Informationen potenziell Schäden entstehen können.
4. Ungeprüfte Arbeitsergebnisse eines KI-Tools müssen in der Kommunikation immer als solche gekennzeichnet werden.
5. Ein KI-Tool kann Ergebnisse liefern, die unter Umständen bereits urheberrechtlich geschützten Werken entsprechen. Bei Verdachtsfällen und wenn wir nicht durch den Anbieter der Software von Urheberrechtsverletzungen freigestellt sind, ist das durch angemessene Maßnahmen zu prüfen. Bei einer positiven Prüfung darf das Ergebnis nicht verwendet werden.
   Folgende mögliche Maßnahmen zur Risikominderung bzw. zum Ausschluss von der Verwendung von eventuell urheberrechtlich geschütztem Material sind in diesem Sinne angemessen:

- Internetrecherche mit einer gängigen Suchmaschine oder anderen geeigneten Werkzeugen
- der Einsatz geeigneter Parameter vor der Nutzung wie beispielsweise der Duplicate Detection des GitHub CoPilot.

6. Ein KI-Tool kann Ergebnisse liefern, die z. B. das Markenrecht, das Recht auf das eigene Bild, Verbot von Diskriminierung oder andere Gesetze zu den Ergebnistypen (Text, Bild, Audio, ...) einer KI verletzen. Solche Ergebnisse dürfen nicht verwendet werden.

6 Zum Umgang mit dieser Richtlinie

Im Zweifel oder bei Unsicherheiten bei dem Einsatz eines KI-Tools oder Dienstes oder im Umgang mit den Vorgaben und Empfehlungen dieser Richtlinie sollte Rücksprache mit Verantwortlichen (Datenschutzkoordinator:in, IT-Sicherheitsbeauftragte:r, benannte Ansprechpartner:innen für ein KI-Tool oder einen Dienst) gehalten werden, bevor eine entsprechende Funktionalität und/oder ein Ergebnis verwendet wird.

7 Aktualisierung dieser Richtlinie

Die Gesetzgebung zum Thema KI hat eine hohe Dynamik und diese kann sich auf die Inhalte dieser Richtlinie auswirken. Weiterhin können z. B. neue Möglichkeiten der KI-Nutzung entstehen, die es in die Richtlinie zu integrieren gilt.

Bei Bedarf und nach angemessener Prüfung wird diese Richtlinie dementsprechend angepasst werden.

Aktueller Stand: 04/2025